

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 664

INFORME POSITIVO

24 de septiembre de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO SEP24'26PM6:15

pmcR

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 664, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 664 tiene como fin "...establecer la "Ley para Prohibir la Competencia Desleal en Puerto Rico", con el propósito de prohibir los actos de competencia desleal según dispuestos en la presente ley; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley Antimonopolística de Puerto Rico", a los fines de disponer los mecanismos disponibles para que las personas en riesgo de ser afectadas puedan presentar sus reclamos; y para otros fines relacionados".

De acuerdo con su Exposición de Motivos

[e]n Puerto Rico se realizan diariamente multiplicidad de transacciones mercantiles sobre productos y servicios tanto locales como importados. Estas prácticas comerciales crean una competencia intensa en el mercado local. Muchas de estas prácticas están protegidas por leyes especiales (tales como: autor, patente, marcas y secretos comerciales o industriales) en el ámbito de la propiedad intelectual. Sin embargo, en Puerto Rico no existe una ley que regule de manera general y prohíba actos específicos de competencia desleal que se realicen en el comercio como existen en los estados de los Estados Unidos, España, la Comunidad Europea y otros países.

La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (en adelante "OAM") fue creada mediante el Artículo 16 (a) de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada conocida como "Ley Antimonopolística de Puerto Rico" (en adelante "Ley Antimonopolística") hace más de sesenta (60) años. Dentro de las funciones delegadas a esta entidad gubernamental está la administración del Artículo 3 de la Ley Antimonopolística sobre "Competencia Justa" bajo un régimen jurídico-administrativo similar al del Federal Trade Commission (en adelante "FTC"). De hecho, el Artículo 3 (a) de nuestra Ley Antimonopolística es una copia literal de la Sección 5 del Federal Trade Commission Act (en adelante "FTC Act"). Bajo ambas disposiciones legales las personas o empresas perjudicadas por actos de competencia desleal en el mercado no pueden presentar acciones de cese y desista (injunction) ni demandas antes los tribunales. Son estas entidades los foros administrativos encargados por ley de recibir y tramitar las querellas que presentan los agraviados por estos actos (y otras funciones relacionadas), en cada territorio. Sin embargo, estas agencias atienden de forma distinta la adjudicación y procesamiento de estas querellas. En el caso de la FTC, es a través de esta agencia que se presentan, tramitan y adjudican estas querellas; con relación a la OAM, las querellas radicadas en esta entidad son evaluadas por la OAM y presentadas (si entiende esta agencia que tienen méritos) para su adjudicación ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante "DACO"). Los resultados obtenidos bajo la FTC en la fiscalización del mercado de los Estados Unidos han sido sustancialmente excelentes. Sus adjudicaciones han generado mucha doctrina y jurisprudencia de los tribunales estadounidenses. Sin embargo, ese no ha sido el caso con relación a la OAM toda vez que no ha generado doctrina ni jurisprudencia en Puerto Rico por más de seis décadas sobre el Artículo 3(a) de la Ley Antimonopolística, lo que da a entender que se ha ejercido una limitada fiscalización del mercado.

La misión de la FTC es la protección del público contra prácticas de negocios engañosas o desleales y métodos injustos de competencia. Así surge de su página electrónica donde indica que "The FTC's mission is protecting the public from deceptive or unfair business practices and from unfair methods of competition through law enforcement, advocacy, research, and education." En otras palabras, su función es fiscalizar y velar por el interés público de los consumidores y empresas (no el interés privado de los competidores) en un mercado interestatal compuesto de empresas multinacionales billonarias y de aproximadamente 330 millones de personas. Dicho esto, y por los hechos precedentes aquí narrados, indiscutiblemente la misión de la OAM es similar al de la FTC –en el ámbito de "competencia justa" – es fiscalizar el interés público de los consumidores y empresas puertorriqueñas, no el privado de cada participante en el mercado. Esto no quiere decir que la OAM no reciba una querella de un competidor privado en contra de otro, sino que el diseño de la construcción de su andamiaje legal no es hacia estos fines, razón por la cual, no se les permite a estos competidores ni a ninguna persona –bajo el citado Artículo 3 (a)- el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por estos actos. Sin embargo, en las leyes de los estados de los Estados Unidos –en esta área del derecho– esta prohibición evolucionó hasta su

eliminación. De hecho, en el año 1970, fue el propio FTC quien junto con el Committee on Suggested State Legislation of the Council of State Government (en adelante "CSS"), promulgaron un modelo de ley estatal sobre competencia desleal conocido como "Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law" para que fuera adoptado por los estados. En unos tres (3) años, cuarenta y tres (43) estados habían adoptado alguna de las versiones de la legislación propuesta por la FTC/CSS. A diferencia de la FTC Act, la legislación modelo preparada por la FTC/CSS incluyó una causa de acción privada bajo la ley estatal por daños y perjuicios. Este modelo no fue acogido en Puerto Rico.

Bajo este marco legal no se permite en Puerto Rico, a las personas perjudicadas por prácticas de competencia desleal, presentar ante los tribunales peticiones de órdenes de cese y desista (injunction), ni acciones privadas para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por estas prácticas comerciales desleales contrario al estado de derecho vigente en las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos, España y la Unión Europea que sí permiten presentar demandas en los foros judiciales a las personas naturales o jurídicas lesionadas por estos actos comerciales ilícitos.

Sobre este derecho reconocido en los sistemas jurídicos estatales estadounidenses y europeos, podemos utilizar como referencia, en el derecho comparado, la decisión del Tribunal Supremo del estado de Luisiana, en el año 2010, en el caso *Cheramie Services v. Shell Deepwater Production*, 35 So. 3d 1053, 1058 (La. 2010).

«To the contrary, [the Law] grants a right of action to any person, natural or juridical, who suffers an ascertainable loss as a result of another person's use of unfair methods of competition and unfair or deceptive acts or practices in the conduct of any trade or commerce ... An evaluation of the words of this statute leads to the conclusion that, consistent with the definition of the word "person," there is no such limitation on those who may assert a cause of action».

Actualmente, todos los estados tienen sus propias leyes sobre acciones desleales, y permiten acciones privadas de los agraviados por estas prácticas, pero en Puerto Rico no se evolucionó a la par con los estados en este campo del derecho, sino que se ha quedado regulando la competencia económica –en materia de competencia desleal– bajo un régimen jurídico-administrativo que su función primordial, según indicamos, es fiscalizar y velar el interés público de los consumidores y empresas, para que no sean afectados por actos desleales en el mercado. De hecho, de la propia Exposición de Motivos de la Ley Antimonopolística surge literalmente que "la aplicación de esta medida deberá tenerse en cuenta que su objetivo final es proscribir males que amenazan la economía general de la Isla". Por lo cual, la construcción y propósito del Artículo 3 (a) de la Ley Antimonopolística es proscribir males que afecten la economía general no la privada de los participantes del mercado. Sin embargo, la falta de una legislación en este ámbito privado ubica a nuestros ciudadanos en una posición desigual y

desventajosa en comparación con los ciudadanos de los estados similarmente situados (entiéndase, consumidores, usuarios del mercado y otros).

Esta Ley atiende el área de los intereses privados de los consumidores, empresas y usuarios del mercado que participan del comercio bajo un modelo social de regulación del mercado en el cual es la sociedad la beneficiaria, y no el modelo corporativo en el que son los empresarios o profesionales los favorecidos. Razón por la cual no incide en el funcionamiento de la OAM, sino todo lo contrario, es un complemento para el correcto funcionamiento del mercado.

Estas son las vertientes jurídicas actuales en materia de regulación de la competencia económica en España, Estados Unidos y la Unión Europea. La existencia de una libre competencia es la base de la doctrina del liberalismo económico (el balance entre las leyes de oferta y demanda), para que los participantes en el mercado tengan el libre acceso y elección para adquirir lo que más les favorezca, sin limitación alguna, dentro de unos mercados leales.



Es evidente que, la aplicación del inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Antimonopolística de Puerto Rico, por los pasados sesenta (60) años, ha sido ineficaz. Por lo que procede la promulgación de esta nueva legislación, como una alternativa de reclamación ante los tribunales para los participantes del mercado afectados por estos actos; la cual enumera que prácticas comerciales se catalogan como ilícitas en Puerto Rico, permite a las personas lesionadas por estos actos ilícitos presentar peticiones de interdictos y acciones privadas ante los tribunales para el recobro de las pérdidas sufridas y así asegurar el correcto funcionamiento del mercado. Por tanto, es en el interés de esta Asamblea Legislativa promulgar esta Ley para que proteja a quienes participan del mercado y que, además, sirva de estímulo a la inversión local y extranjera para el beneficio de todos los puertorriqueños. A esos efectos, se establece la "Ley para prohibir la Competencia Desleal de Puerto Rico", la cual tiene el propósito de prohibir los actos de competencia desleal en el mercado de Puerto Rico, según aquí se describen.

TRÁMITE PROCESAL

Para la evaluación del proyecto de marras, se contó con los comentarios que le sometieran el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Departamento de Asuntos del Consumidor, Departamento de Justicia, el Centro Unido de Detallistas (CUD) y el Dr. Frenando J. Echegaray Dalecio, a las comisiones de Desarrollo Económico; y de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Asimismo, se analizó el informe rendido por las antes mencionadas comisiones legislativas, mediante el cual se recomendó su aprobación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

RESUMEN DE LAS PONENCIAS

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

El Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) dio deferencia a la opinión del Departamento de Justicia al reconocer que es esta dependencia gubernamental quien tiene la pericia e injerencia en el tema.

Departamento de Asuntos del Consumidor

Reconocieron que la medida representa un avance significativo para el fortalecimiento del marco legal relacionado con la competencia desleal en Puerto Rico. Subrayaron que la iniciativa complementa la protección existente al consumidor, al tipificar prácticas de competencia desleal y ampliar los mecanismos de remedio para personas afectadas por conductas comerciales injustas. Aunque la agencia reconoce el valor de esta legislación propuesta, enfatiza la necesidad de clarificar las funciones y jurisdicciones entre dicho Departamento, el Departamento de Justicia y otras entidades reguladoras, especialmente dado que la Oficina de Asuntos Monopolísticos conserva competencia primaria en asuntos antimonopolísticos.

Asimismo, propusieron integrar en el proyecto la obligación de desarrollar campañas educativas dirigidas tanto al sector comercial como al público general, para garantizar una implementación efectiva y una comprensión clara de los derechos y responsabilidades que la medida envuelve.

Centro Unido de Detallistas

Informaron que, el Proyecto de la Cámara 664 persigue prohibir actos de competencia desleal y habilitar mecanismos para que las personas afectadas puedan presentar reclamos efectivos. Expusieron varias deficiencias del régimen antimonopolístico vigente, destacando que la Ley Antimonopolística actual ha sido poco funcional: no otorga facultades adjudicativas a la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos, los procesos administrativos son lentos, su lenguaje es abstracto y ambiguo, y las agencias encargadas (Oficina de Asuntos Antimonopolísticos y Departamento de Asuntos del Consumidor) carecen de los recursos humanos y presupuestarios necesarios.

Finalmente, recomendaron una revisión total de la Ley Antimonopolística para clarificar sus disposiciones, otorgar facultades adjudicativas a la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos y fortalecer sus recursos. Aunque estas observaciones se dirigen al régimen vigente, no contradicen ni obstaculizan la aprobación del P. de la C. 664.

Dr. Fernando Juan Echegaray Daleccio

Explicó que tanto el engaño como las omisiones engañosas deben evaluarse por su efecto objetivo en la conducta económica del destinatario, independientemente de si el autor actuó con dolo o negligencia. Particularmente en la materia de Competencia Desleal y su aplicación.

Cabe destacar que en la investigación del Dr. Echegaray Dalecio fue publicada el 14 de enero de 2022 en su libro, "Competencia desleal por actos de engaño e imitación, Estudio comparado entre España Estados Unidos y Puerto Rico", por la casa editorial Dykinson, S.L. Esta se encuadra dentro de la colección del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid, y es producto de los trabajos de postgrado realizados por el Dr. Echegaray Dalecio, incardinados en el Programa de Máster y Doctorado que la Universidad Complutense de Madrid.

Según su interpretación, añadir un requisito de intención limitaría significativamente el alcance de la ley y dejaría impunes prácticas que, aunque no intencionales, pueden causar daños sustanciales. Sobre la práctica agresiva propuesta en el artículo 10(b)(5), el análisis señala que esta disposición no es vaga ni excesivamente amplia, ya que solo aplica cuando exista acoso, coacción o influencia indebida que merme significativamente la libertad de elección del destinatario. Además, conductas como comunicados falsos o amenazas infundadas ya son reconocidas como prácticas desleales en jurisdicciones de Estados Unidos y España.

Departamento de Justicia

Expresaron en su memorial una postura favorable, aunque condicionada Proyecto de la Cámara 664, reconociendo que la Asamblea Legislativa tiene plena autoridad para aprobar medidas que protejan a los consumidores. En su conclusión, el Departamento declaró que no existe impedimento legal para continuar con el trámite legislativo, siempre que se atiendan las aclaraciones y recomendaciones señaladas en su escrito.

El memorial del Departamento tres preguntas fundamentales sobre la interacción del nuevo proyecto con el ordenamiento actual, así como dos sugerencias legislativas. El Dr. Fernando Echegaray responde cada planteamiento en detalle. El Departamento planteó si: a) El Estado debe atemperar su Reglamento 2648 a las nuevas prácticas tipificadas; b) Habrá métodos injustos distintos para el Estado y para el sector privado; y c) La lista taxativa del proyecto podría limitar los derechos del consumidor.

El Dr. Echegaray en su análisis concluye que: El Departamento de Justicia no está obligado a atemperar el Reglamento 2648 al nuevo proyecto, ya que el P. de la C. 664 no altera las funciones de la Oficina de Asuntos Monopolísticos ni del Departamento de Asuntos del Consumidor. Sin embargo, este explica que sería recomendable armonizar el reglamento con las categorías nuevas para lograr uniformidad, aunque ello no tendría

efecto sobre la capacidad de adjudicar daños, pues el Departamento de Asuntos del Consumidor carece de esa facultad. Aunque el Reglamento 2648 contiene prácticas amplias y anacrónicas, el P. de la C. 664 es más abarcador en materia de competencia desleal, pues incluye nuevas figuras y una cláusula general moderna que permite atender futuras prácticas desleales no previstas expresamente.

El memorial del Departamento de Justicia, aunque contiene recomendaciones técnicas, no presenta oposición al proyecto. Sus preocupaciones fueron respondidas satisfactoriamente, y varias recomendaciones fueron acogidas, incluyendo ajustes a la prescripción.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, luego de haber evaluado el P. de la C. 664, estima conveniente establecer una "Ley para Prohibir la Competencia Desleal en Puerto Rico", con el propósito de prohibir los actos de competencia desleal a nivel local. Esta medida atiende un vacío normativo existente en el ordenamiento jurídico puertorriqueño.

Aunque el Gobierno de Puerto Rico cuenta desde 1964 con la "Ley Antimonopolio de Puerto Rico", Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, y con la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, como ente fiscalizador, el marco vigente no provee mecanismos adecuados para que las personas perjudicadas por prácticas de competencia desleal puedan acceder directamente a los tribunales en búsqueda de remedios inmediatos.

Contrario a la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos, España y la Unión Europea, donde existen leyes específicas que permiten acciones privadas por daños, interdictos y otras protecciones frente a prácticas desleales en el mercado, Puerto Rico ha mantenido un esquema predominantemente administrativo que ha sido limitado para atender conductas que afectan tanto a consumidores como a participantes del mercado. Según expresa la medida, esta falta de evolución regulatoria ha colocado a los ciudadanos y empresas locales en desventaja competitiva frente a aquellas jurisdicciones que cuentan con marcos más robustos y modernos.

El P. de la C. 664 responde a la necesidad de crear un estatuto que tipifique de manera detallada diversas prácticas comerciales desleales, establece acciones judiciales disponibles y proporciona mecanismos claros para la protección de los intereses económicos de consumidores, profesionales y empresarios. La medida aspira a fortalecer la transparencia en el mercado, promover la inversión y acercar a Puerto Rico a los estándares internacionales en materia de competencia desleal.

Para finalizar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. de la C. 664 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración, es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 664, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(8 DE JUNIO DE 2026)

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 664

12 DE MAYO DE 2025

Presentado por la representante *Lebrón Rodríguez*
y suscrito por el representante *Aponte Hernández*

Referido a las Comisiones de Desarrollo Económico; y de Asuntos del Consumidor

LEY

 Para establecer la "Ley ~~Para~~ para Prohibir la Competencia Desleal en Puerto Rico", a ~~los~~ fin es con el propósito de prohibir los actos de competencia desleal según dispuestos en la presente ley; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley Antimonopolística de Puerto Rico", a los fines de disponer los mecanismos disponibles para que las personas en riesgo de ser afectadas puedan presentar sus reclamos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Puerto Rico se realizan diariamente multiplicidad de transacciones mercantiles sobre productos y servicios tanto locales como importados. Estas prácticas comerciales crean una competencia intensa en el mercado local. Muchas de estas prácticas están protegidas por leyes especiales (tales como: autor, patente, marcas y secretos comerciales o industriales) en el ámbito de la propiedad intelectual. Sin embargo, en Puerto Rico no existe una ley que regule de manera general y prohíba actos específicos de competencia desleal que se realicen en el comercio como existen en los estados de los Estados Unidos, España, la Comunidad Europea y otros países.

La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (en adelante "OAM") fue creada mediante el Artículo 16 (a) de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada conocida como "Ley Antimonopolística de Puerto Rico" (en adelante "Ley Antimonopolística") hace más de sesenta (60) años. Dentro de las funciones delegadas a esta entidad gubernamental está la administración del Artículo 3 de la Ley Antimonopolística sobre "Competencia Justa" bajo un régimen jurídico-administrativo similar al del Federal Trade Commission (en adelante "FTC"). De hecho, el Artículo 3 (a) de nuestra Ley Antimonopolística es una copia literal de la Sección 5 del Federal Trade Commission Act (en adelante "FTC Act"). Bajo ambas disposiciones legales las personas o empresas perjudicadas por actos de competencia desleal en el mercado no pueden presentar acciones de cese y desista (injunction) ni demandas antes los tribunales. Son estas entidades los foros administrativos encargados por ley de recibir y tramitar las querellas que presentan los agraviados por estos actos (y otras funciones relacionadas), en cada territorio. Sin embargo, estas agencias atienden de forma distinta la adjudicación y procesamiento de estas querellas. En el caso de la FTC, es a través de esta agencia que se presentan, tramitan y adjudican estas querellas; con relación a la OAM, las querellas radicadas en esta entidad son evaluadas por la OAM y presentadas (si entiende esta agencia que tienen méritos) para su adjudicación ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante "DACO"). Los resultados obtenidos bajo la FTC en la fiscalización del mercado de los Estados Unidos han sido sustancialmente excelentes. Sus adjudicaciones han generado mucha doctrina y jurisprudencia de los tribunales estadounidenses. Sin embargo, ese no ha sido el caso con relación a la OAM toda vez que no ha generado doctrina ni jurisprudencia en Puerto Rico por más de seis décadas sobre el Artículo 3(a) de la Ley Antimonopolística, lo que da a entender que se ha ejercido una limitada fiscalización del mercado.

 La misión de la FTC es la protección del público contra prácticas de negocios engañosas o desleales y métodos injustos de competencia. Así surge de su página electrónica donde indica que *"The FTC's mission is protecting the public from deceptive or unfair business practices and from unfair methods of competition through law enforcement, advocacy, research, and education."* En otras palabras, su función es fiscalizar y velar por el interés público de los consumidores y empresas (no el interés privado de los competidores) en un mercado interestatal compuesto de empresas multinacionales billonarias y de aproximadamente 330 millones de personas. Dicho esto, y por los hechos precedentes aquí narrados, indiscutiblemente la misión de la OAM es similar al de la FTC –en el ámbito de "competencia justa" – es fiscalizar el interés público de los consumidores y empresas puertorriqueñas, no el privado de cada participante en el mercado. Esto no quiere decir que la OAM no reciba una querella de un competidor privado en contra de otro, sino que el diseño de la construcción de su andamiaje legal no es hacia estos fines, razón por la cual, no se les permite a estos competidores ni a ninguna persona –bajo el citado Artículo 3 (a)- el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por estos actos. Sin embargo, en las leyes de los estados de los Estados Unidos –en esta área del derecho– esta prohibición evolucionó hasta su eliminación. De hecho, en el año

1970, fue el propio FTC quien junto con el *Committee on Suggested State Legislation of the Council of State Government* (en adelante "CSS"), promulgaron un modelo de ley estatal sobre competencia desleal conocido como "*Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law*" para que fuera adoptado por los estados. En unos tres (3) años, cuarenta y tres (43) estados habían adoptado alguna de las versiones de la legislación propuesta por la FTC/CSS. A diferencia de la FTC Act, la legislación modelo preparada por la FTC/CSS incluyó una causa de acción privada bajo la ley estatal por daños y perjuicios. Este modelo no fue acogido en Puerto Rico.

Bajo este marco legal no se permite en Puerto Rico, a las personas perjudicadas por prácticas de competencia desleal, presentar ante los tribunales peticiones de órdenes de cese y desista (*injunction*), ni acciones privadas para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por estas prácticas comerciales desleales contrario al estado de derecho vigente en las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos, España y la Unión Europea que sí permiten presentar demandas en los foros judiciales a las personas naturales o jurídicas lesionadas por estos actos comerciales ilícitos.

Sobre este derecho reconocido en los sistemas jurídicos estatales estadounidenses y europeos, podemos utilizar como referencia, en el derecho comparado, la decisión del Tribunal Supremo del estado de Luisiana, en el año 2010, en el caso *Cheramie Services v. Shell Deepwater Production*, 35 So. 3d 1053, 1058 (La. 2010).

«To the contrary, [the Law] grants a right of action to any person, natural or juridical, who suffers an ascertainable loss as a result of another person's use of unfair methods of competition and unfair or deceptive acts or practices in the conduct of any trade or commerce ... An evaluation of the words of this statute leads to the conclusion that, consistent with the definition of the word "person," there is no such limitation on those who may assert a cause of action».

Actualmente, todos los estados tienen sus propias leyes sobre acciones desleales, y permiten acciones privadas de los agraviados por estas prácticas, pero en Puerto Rico no se evolucionó a la par con los estados en este campo del derecho, sino que se ha quedado regulando la competencia económica –en materia de competencia desleal– bajo un régimen jurídico-administrativo que su función primordial, según indicamos, es fiscalizar y velar el interés público de los consumidores y empresas, para que no sean afectados por actos desleales en el mercado. De hecho, de la propia Exposición de Motivos de la Ley Antimonopolística surge literalmente que "la aplicación de esta medida deberá tenerse en cuenta que su objetivo final es proscribir males que amenazan la economía general de la Isla". Por lo cual, la construcción y propósito del Artículo 3 (a) de la Ley Antimonopolística es proscribir males que afecten la economía general no la privada de los participantes del mercado. Sin embargo, la falta de una legislación en este ámbito privado ubica a nuestros ciudadanos en una posición desigual y desventajosa en

comparación con los ciudadanos de los estados similarmente situados (entiéndase, consumidores, usuarios del mercado y otros).

Esta Ley ~~propuesta~~ atiende el área de los intereses privados de los consumidores, empresas y usuarios del mercado que participan del comercio bajo un modelo social de regulación del mercado en el cual es la sociedad la beneficiaria, y no el modelo corporativo en el que son los empresarios o profesionales los favorecidos. Razón por la cual no incide en el funcionamiento de la OAM, sino todo lo contrario, es un complemento para el correcto funcionamiento del mercado.

Estas son las vertientes jurídicas actuales en materia de regulación de la competencia económica en España, Estados Unidos y la Unión Europea. La existencia de una libre competencia es la base de la doctrina del liberalismo económico (el balance entre las leyes de oferta y demanda), para que los participantes en el mercado tengan el libre acceso y elección para adquirir lo que más les favorezca, sin limitación alguna, dentro de unos mercados leales.

Es evidente que, la aplicación del inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Antimonopolística de Puerto Rico, por los pasados sesenta (60) años, ha sido ineficaz. Por lo que procede la promulgación de esta nueva legislación, como una alternativa de reclamación ante los tribunales para los participantes del mercado afectados por estos actos; la cual enumera que prácticas comerciales se catalogan como ilícitas en Puerto Rico, permite a las personas lesionadas por estos actos ilícitos presentar peticiones de *interdictos* y acciones privadas ante los tribunales para el recobro de las pérdidas sufridas y así asegurar el correcto funcionamiento del mercado.

Por tanto, es en el interés de esta Asamblea Legislativa promulgar esta Ley para que proteja a quienes participan del mercado y que, además, sirva de estímulo a la inversión local y extranjera para el beneficio de todos los puertorriqueños. A esos efectos, se establece la "Ley para prohibir la Competencia Desleal de Puerto Rico", la cual tiene el propósito de prohibir los actos de competencia desleal en el mercado de Puerto Rico, según aquí se describen.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Artículo 1.- Título.
- 2 Esta Ley se conocerá como la "Ley para prohibir la Competencia Desleal de Puerto
- 3 Rico".
- 4 Artículo 2.- Definiciones.

1 Los términos en esta Ley que denoten el singular también incluyen el plural y
2 viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera.

3 (a) Amenazado(a) – Para efectos de esta Ley será la persona que con, previo
4 conocimiento, pudiera estar sujeta a ser afectada por la consumación próxima, real e
5 inminente, de un daño o perjuicio por un comportamiento, intencional o no, en el
6 mercado.

7 (b) Buena fe – En esta Ley se refiere a una conducta en el Mercado fundamentada en
8 los valores de la honradez, lealtad y justa distribución de responsabilidad.

9 (c) Competencia – Situación de empresas o personas que rivalizan o compiten en un
10 mercado ofreciendo o demandando un mismo (o equivalente) producto o servicio.

11 (d) Destinatario – Se refiere a empresarios, profesionales, consumidores o usuarios del
12 Mercado.

 13 (e) Influencia indebida - Se considera la utilización en el mercado de una posición
14 contraria a la buena fe en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión,
15 sin usar fuerza física ni amenazar con su uso.

16 (f) Mercado – Conjunto de operaciones comerciales en el territorio que comprende la
17 jurisdicción de Puerto Rico.

18 (g) Persona – Se refiere a cualquier persona natural o jurídica.

19 (h) Prestaciones – se definen como “bienes o servicios”.

20 (j) Publicidad comparativa - Publicidad que alude explícita o implícitamente a un
21 competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor.

22 Artículo 3.- Propósito.

1 Esta Ley tiene por objeto la prohibición de los actos de competencia desleal en el
2 Mercado, según aquí descritos.

3 Artículo 4.- Aplicación de esta Ley.

4 (a) Esta Ley aplicará a toda persona que participe en el mercado y que haya sufrido
5 un acto de competencia desleal cuya intención sea provocar su salida del mercado.

6 (b) La aplicación de esta Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de
7 competencia entre el demandante y el demandado por el acto de competencia desleal.

8 Artículo 5.- Cláusula general sobre la Buena Fe.

9 Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las
10 exigencias de la buena fe.

11 Artículo 6.- Actos de engaño.

12 Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga:

13 (a) información falsa; o

14 (b) información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o
15 pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento
16 económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

17 1. La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

18 2. Las características principales del bien o servicio, tales como su
19 disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus
20 accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega,
21 su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen
22 geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o

1 los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al
2 bien o servicio.

3 3. La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.

4 4. El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de
5 la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así
6 como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional
7 o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.

8 5. El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con
9 respecto al precio.

10 6. La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.

11 7. La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional
12 o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su
13 situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de
14 propiedad comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.

15 8. Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste
16 pueda correr.

17 Artículo 7.- Actos de confusión.

18 Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión
19 con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno.

20 En comportamientos desleales en el Mercado por actos de confusión relacionados a
21 signos distintivos (marcas), esta Ley aplicará de forma supletoria a la Ley Núm. 169-2009,
22 según enmendada, conocida como "Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico".

Artículo 8.- Omisiones engañosas.

(a) Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es confusa, ininteligible, ambigua o no se ofrece en el momento adecuado.

(b) Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado.

(c) Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, para valorar la existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o profesional para transmitir la información necesaria por otros medios.

Artículo 9.- Prácticas agresivas prohibidas.

(a) Se considera desleal todo comportamiento que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación con el bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico.

(b) Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la influencia indebida se tendrán en cuenta:

1. El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia.

2. El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante.

3. La explotación por parte del empresario o profesional de cualquier infortunio o circunstancias específicas lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquel tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al bien o servicio.

4. Cualesquiera que sean los obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador.

~~5. La comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse.~~

hbr
Artículo 10.- Actos de degradación.

Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el Mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.

Artículo 11.- Actos de comparación o imitación permitidos.

La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

1 (a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer
2 las mismas necesidades.

3 (b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características
4 esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las
5 cuales podrá incluirse el precio.

6 (c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o
7 indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la
8 comparación solo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.

9 (d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a
10 los que se aplique una marca o nombre comercial protegido o tengan un derecho de
11 exclusividad protegido por Ley.

 12 Artículo 12.- Explotación de la reputación ajena.

13 En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de
14 denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera
15 procedencia del producto.

16 Artículo 13.- Violación de secretos.

17 Se considera desleal la violación de secretos comerciales o industriales, lo cual se
18 regirá por lo dispuesto en la Ley ~~Núm.~~ 80-2011, según enmendada, conocida como "Ley
19 para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico".

20 Artículo 14.- Inducción a la infracción contractual.

1 (a) Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás
2 obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los
3 competidores.

4 (b) La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en
5 beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará
6 desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto
7 industrial o comercial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la
8 intención de eliminar a un competidor del Mercado u otras análogas.

9 Artículo 15.- Discriminación y dependencia económica.

10 Se reputa desleal la explotación por parte de una persona de la situación de
11 dependencia económica en que puedan encontrarse sus proveedores al no disponer de
12 alternativas equivalentes para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá
13 cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder
14 a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores
15 similares.

16 Artículo 16.- Venta por debajo del costo.

17 (a) Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios
18 es libre.

19 (b) No obstante, la venta realizada bajo costo, o bajo precio de adquisición, se reputará
20 desleal en los siguientes casos:

21 1. Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un
22 establecimiento ajenos.

2. Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del Mercado.

Artículo 17.- Causa de Acciones.

Contra los actos de competencia desleal, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

(a) Acción declarativa de deslealtad.

(b) Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura.

Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

(c) Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

(d) Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

(e) Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido negligencia, dolo o culpa del agente.

(f) Acción de enriquecimiento injusto, que solo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusividad u otra de análogo contenido económico.

Artículo 18.- Legitimación activa.

Cualquier persona que participe en el Mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en esta Ley.

La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada.

Artículo 19.- Legitimación pasiva.

1 (a) Las acciones previstas en esta Ley, podrán ejercitarse contra cualquier persona que
2 haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización en el
3 Mercado. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el
4 beneficiario del enriquecimiento.

5 Artículo 20.- Prescripción.

6 Las acciones de competencia desleal previstas en esta Ley, prescriben por el
7 transcurso de cuatro (4) años desde el último acto constitutivo de violación.

8 Artículo 21.- Se añaden los incisos (k) y (l) al Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de
9 junio de 1964, según enmendada, que ~~leerá~~ leerán como sigue:

10 "Artículo 3.- (Competencia justa)

11 (a) ...

12 ...

13 (j)...

14 (k) La persona o personas perjudicadas por los actos prohibidos en el inciso (a) del
15 presente Artículo 3, tendrán derecho a elegir presentar: (i) su querella o querellas a través
16 de esta ley o a presentar una reclamación judicial por medio de la "Ley para prohibir la
17 Competencia Desleal de Puerto Rico". Entendiéndose que los foros serán la Oficina de
18 Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y la Sala Superior del Tribunal de
19 Primera Instancia, respectivamente."

20 (l) Las querellas presentadas ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos del
21 Departamento de Justicia, por violación al Art. 3(a) serán adjudicadas por el
22 Departamento de Asuntos del Consumidor."

1 Artículo 22.- Separabilidad. -Si cualquier palabra, inciso, sección, artículo o parte de
2 esta Ley fuese declarado inconstitucional o nulo por un tribunal o fuera desplazada
3 explícita o implícitamente (*express or implied preemption*) por una ley federal, tal
4 declaración no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de
5 esta Ley. Esta legislatura declara que hubiera promulgado este estatuto y cada cláusula,
6 párrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley a pesar de que uno o más de las
7 cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección o parte fueran declarado inconstitucional
8 o nulo por un tribunal o fuera desplazada explícita o implícitamente (*express or implied*
9 *preemption*) por una ley federal, sino que su efecto se limitará a la palabra, inciso, oración,
10 artículo, sección o parte específica que se ha declarado inconstitucional o anulado por un
11 tribunal o desplazado explícita o implícitamente (*express o implied preemption*) por una ley
12 federal; y se entenderá que no afecta o perjudica en sentido alguno la aplicación o validez
13 en el remanente de las disposiciones de esta ley.

14 Artículo 23. – Vigencia

15 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.